

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אוהד טל

5597/25/פ

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – זכויות לסטודנטים הלומדים בחוץ לארץ), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "סטודנט" יבוא:

"סטודנט הלומד בחוץ לארץ" – אזרח ישראלי הלומד לתואר במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, ובלבד שהמוסד או התואר מוכרים המוכר על ידי משרד ממשלתי;".

2. אחרי סעיף 22ב לחוק העיקרי יבוא:

"השוואת זכויות 22ב. סטודנט הלומד בחוץ לארץ יהיה זכאי לאותן זכויות והטבות הניתנות לסטודנט אזרח או תושב ישראל הלומד במוסד בישראל, על ידי רשות כהגדרתה בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000², בהתאמות הנדרשות."

דברי הסבר

במדינת ישראל יש מחסור חמור של כוח אדם במקצועות רבים בעלי חשיבות ציבורית, כגון רפואה, הנדסה והוראה. מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל לא מצליחים לענות לביקוש הגבוה של אזרחי ישראל ללימודי מקצועות בעלי חשיבות ציבורית כמו רפואה. משכך, ישראלים רבים נאלצים ללמוד בחוץ לארץ, והם אינם זכאים לזכויות ולהטבות להן זכאים סטודנטים הלומדים בישראל, לרבות הנחות בשימוש בתחבורה ציבורית, בביטוח לאומי ובכניסה לאתרים שונים. למדינת ישראל יש עניין רב להבטיח כי אותם סטודנטים ישובו לישראל בתום לימודיהם בחוץ לארץ וישתלבו בשוק התעסוקה. לשם כך, יש לשמור על קשר הדוק עם הסטודנטים הלומדים בחוץ לארץ, בפרט בעת שהותם בארץ במסגרת חופשות, ביקורים ואף במסגרת הכשרתם בארץ כחלק מלימודיהם בחוץ לארץ. לפיכך, מוצע לתקן את חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007, ולקבוע שסטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ יהיה זכאי לאותן זכויות והטבות הניתנות על ידי רשויות המדינה לסטודנט הלומד בארץ. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי (פ/3366).

הצעת החוק זהה לפ/3366 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר התשפ"ה (10.03.2025)

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

² ס"ח התש"ס, עמ' 190.

